پوهنتون کاردان
KARDAN UNIVERSITY

نظام اجتماعی اسلامی

فهرست

- فهرست
- مرور مختصر به درس گذشته
- نتایج متوقع از درس
- تعریف نکاح
- حکم شرعی ازدواج
- ارکان نکاح
- شروط نکاح
- اهداف نکاح
- اهمیت وفوائد نکاح
- منابع مضمون

مرور مختصر به درس گذشته

- تعریف فامیل (خانواده)
- تشکیل خانواده و اهمیت آن
- ویژگیهای خانواده در اسلام
- ساختار خانواده در اسلام
- اختیار همسر
- دوره نامزادي و حکمتهای ان
- اصول ساختار فرد در نظام اجتماعی اسلام

نتایج متوقع از درس

محصلین محترم به مطالب ذیل دسترسی پیدا کنند:

- تعریف نکاح؛
- ارکان وشرائط نکاح؛
- اهداف، اهمیت وفوائد نکاح.

زندگی اجتماعی انسانی برای انسانان چرا مهم است؟

زندگی اجتماعی انسانی برای انسانان چرا مهم است؟

زندگی اجتماعی انسانی بخشی اساسی از زندگی انسانی به طور کلی است.

انسان برای برآورده کردن نیازهای اساسی خود و دستیابی به اهداف خود، به تعامل و ارتباط با دیگران نیاز دارد. علاوه بر این، زندگی اجتماعی به انسان پشتیبانی روحی و عاطفی و فرهنگی می‌دهد و به او کمک می‌کند تا مهارت‌های برقراری ارتباط با دیگران و یادگیری از آن‌ها را توسعه دهد. همچنین، زندگی اجتماعی به ساخت جوامع قوی و پایدار کمک می‌کند و ادغام اجتماعی و همکاری بین افراد جامعه را تقویت می‌کند. بنابراین، حفظ اخلاق و ارزش‌های اجتماعی مشترک در ساخت جوامع سالم و پایدار نقش حائز اهمیتی دارد.

تعریف نکاح

- **نکاح در لغت** به معنای جمع وضم میباشد یعنی یکجا شدن ویکجا نمودن.
- **ودر اصطلاح شرعی:** عبارت از عقدی است که به اساس آن بین زن و مرد استمتاع زوجی مشروع گردیده، ومستلزم حقوق وواجبات زوجی میگردد.

- **مشروعیت نکاح:**
  - **قران کریم؛**
  - **سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم؛**
  - **اجماع؛**
  - **عقل.**

حکم شرعی ازدواج

- **فرض:** در صورتی که شخص توان جنسی ومالی دارد ودرحالتی قرار داشته باشد که اگر ازدواج ننمایند، به صورت حتمی ویقینی مرتکب اعمال خلاف عفت خواهد شد.
- **واجب:** در حالتی که شخص توان مالی وجنسی داشته باشد، که اگر ازدواج ننماید به گمان اغلب به اعمال خلاف عفت دست خواهد زد.
- **سنت:** اگر شخص در حالتی قرار داشته باشد، که توانایی کنترول خود را از نقطه نظر مباشرت جنسی با دیگران داشته باشد.
- **مکروه:** هرگاه شخص ازدواج کند که در اثر آن زوجه اش به گمان اغلب متضرر گردد.
- **حرام یا ممنوع:** درصورتی که شخص به صورت قطع توانایی جنسی ومالی نداشته باشد واگر ازدواج نماید زوجه اش به صورت حتمی ویقینی متضرر شود.

ارکان نکاح

- **نکاح در شریعت** مانند سایر عقود **دارای ارکان و شروط می باشد** که، بدون ارکان و شروط نکاح باطل می باشد.

- **پس ارکان نکاح قرار ذیل است:**
- **زوج؛**
- **زوجه؛**
- **ایجاب؛**
- **قبول.**

شروط نکاح

1. **اهلیت زوجین:** یعنی زوجین باید بالغ، عاقل باشند.
2. **رضایت عاقدین:** یعنی هر دو باید راضی باشند ودر غیر عقد نکاح در نزد جمهور وصاحبین باطل است.
3. **اذن (اجازه) ولی:** یعنی ولی دختر باید خبر و اجازه داده باشند.
4. **حضور شهود:** نزد جمهور وجود دو شاهد مرد در عقد نکاح شرط بوده وبدون آن نکاح باطل میباشد.
5. **اعلان:** مذهب مالکی اعلان نکاح را شرط دانسته بنا بر آن نکاح سری را غیر مشروع وباطل میدانند.
6. **صداق(مهر):** مهر به اتفاق فقهاء یک شرطی از شروط نکاح میباشد، الله متعال میفرماید {واتوا النساء صدقتهن نحلة}.

اهداف نکاح

1. بقای نسل بشری.
2. جلوگیری از انحرافات جنسی واخلاقی.
3. ایجاد دوستی تعاون ومحبت.
4. عمل کردن به سنت پیامبر.

اهمیت وفوائد نکاح یا ازدواج

ازدواج یا نکاح به عنوان یکی از شکل‌های ارتباطات اجتماعی، برای انسان‌ها مفید و مهم است.

این رابطه به انسان‌ها کمک می‌کند تا به صورت قانونی و مشروع، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به همراه آن، مسئولیت‌هایی نظیر تامین نیازهای مادی و روحی همسر و فرزندان، پرورش فرزندان و ایجاد خانواده قوی و پایدار به عهده دارند. همچنین، ازدواج به انسان‌ها فرصتی برای یادگیری مهارت‌های ارتباطی، حل و فصل مشکلات، تعامل با دیگران و تقویت روابط فردی و اجتماعی می‌دهد. در نتیجه، ازدواج به عنوان یک شکل از زندگی اجتماعی، برای ساخت جوامع قوی و پایدار بسیار حائز اهمیت است.

منابع مضمون

1. الهداية، للإمام أبو الحسن على بن أبى بكر المرغينانى.
2. حجة الله البالغة، لشاه ولى الله الدهلوى.
3. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للشيخ أبى الحسن على الندوى.
4. البحر الرائق، لابن نجيم الحنفيو
5. فقه الأسره، لوهبة الزحيلى.
6. التكامل الإجتماعى فى الإسلام، لمصطفى السباعى.
7. تربيةالأولاد فى الإسلام، لعبدالله ناصح علوان.

پوهنتون کاردان
KARDAN UNIVERSITY

تشکر